Termo de Aditivo – Contrato nº 14/2023 – processo . ..... – folha nº 1

..... TERMO ADITIVO DO CONTRATO PÚBLICO n° 14/2023 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO E BARRETOS E A EMPRESA IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A

DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS, Estado de São Paulo, entidade de direito público interno, com sede na Av. Almirante Gago Coutinho, n.º 500, Bairro Rios, CEP 14.783-200, inscrita no CNPJ sob o n.º 44.780.609/0001-04, neste ato representado **ODAIR DE MOURA E SILVA**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 13.240.302-X e CPF n.º 056.714.588-38, daqui por diante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa empresa **IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 49.023.977/0001-13,** com sede administrativa situada à A. Seicho-no-ie, 420, Distrito Industrial I, na cidade de Barretos A **PREFEITURA**, Estado de São Paulo, **neste ato por seus sócios administradores, Sr. EDSON JOSÉ LOPES DAS NEVES,** brasileiro, casado, engenheiro eletricista e empresário, residente e domiciliado em São José dos Campos/SP, portador da Carteira de Identidade nº 9.072.645-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.355.048-41, com endereço eletrônico diretoria@seven-engenharia.com, **e Sr. REGIS HONÓRIO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade nº 2.132.048-SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 530.928.051-00, com endereço eletrônico regis@rhengenharia.com.br, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas:

Cláusula 1ª - Considerando os elementos constantes do processo, por ter sido vencedora da Licitação na modalidade **Concorrência nº 05/2022, instaurado pela CONTRATANTE através do Edital n.º 142/2022, Processo Administrativo n.º 15.531/2022, contrato original n.º14/2023, com o objeto:** Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de Barretos, o qual em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações passa a fazer parte integrante deste termo, fica determinado :

minuta

Termo de Aditivo – Contrato nº 14/2023 – processo . ..... – folha nº 2

a) Conforme proposta apresentada pela Concessionária, o presente Termo Aditivo **possui natureza exclusivamente operacional, sem previsão de investimento inicial (CAPEX)**, estabelecendo apenas custo recorrente de operação (**OPEX**) destinado à manutenção permanente da solução tecnológica.

b) O OPEX corresponde ao valor mensal de **R$ 34.936,00 (trinta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais)**, abrangendo o licenciamento da plataforma, o processamento OCR/LPR, aplicações móveis, estações de pesquisa, integrações operacionais, suporte técnico, manutenção, atualizações e demais serviços necessários ao funcionamento contínuo da solução durante todo o período remanescente da concessão;

c) O presente Termo Aditivo produzirá efeitos financeiros a partir da competência de agosto de 2026, permanecendo vigente até o encerramento da concessão, verifica-se que restam **258 (duzentos e cinquenta e oito) parcelas mensais** para execução do objeto, apura-se o seguinte quadro:

Descritivo	Valor
CAPEX	R$ 0,00
OPEX – 258 parcelas	R$ 34.936,00
Valor total acrescentado no valor global no período restante do contrato	**R$ 9.529.488,00**
Valor do contrato inicial	**R$ 226.003.817,77**
Representação Percentual de acréscimo no contrato do valor original	**4,22%**

Cláusula 2ª – A concessionária deverá, para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, conforme prevista no contrato original, prestar e manter a GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, neste caso equivalente a 3% (três por cento) do valor deste aditamento contratual, ou seja, no valor de **R$ 285.884,64 (duzentos e oitenta e cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)** correspondente ao período restante contratual.

minuta

P R E F E I T U R A D O M U N I C Í P I O D A E S T Â N C I A T U R Í S T I C A D E B A R R E T O S
E S T A D O D E S Ã O P A U L O
D E P A R T A M E N T O D E L I C I T A Ç Õ E S , C O N T R A T O S E C O N V Ê N I O S

Termo de Aditivo – Contrato nº 14/2023 – processo . ..... – folha nº 3

Cláusula 3ª – O saldo da dotação orçamentária existente suporta a realização desta Despesa e está de acordo com a Lei n.º 7482 de 12/12/2025, que aprova o Orçamento para o exercício de 2026

Cláusula 4ª – O valor acumulado deste contrato, já considerando este termo de aditivo é de R$ 267.379.857,41 (duzentos e sessenta e sete milhões trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Cláusula 5ª – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Cláusula 6ª - E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente **Termo de Aditivo** , que depois de lido e achado conforme, segue devidamente assinado.

Barretos, ...de.....de 2026.

ODAIR DE MOURA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIS CARLOS DINIZ BUCH
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

EDSON JOSÉ LOPES DAS NEVES
IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A
CNPJ Nº 49.023.977/0001-13

RÉGIS HONÓRIO
IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A
CNPJ Nº 49.023.977/0001-13

THIAGO SILVESTRE VASCONCELOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

minuta

Termo de Aditivo – Contrato nº 14/2023 – processo . ..... – folha nº 4

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(CONTRATOS)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

CONTRATADA: **IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A**

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 14/2023

OBJETO: Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços de eficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de Barretos.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 **Estamos CIENTES de que:**

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

minuta

Termo de Aditivo – Contrato nº 14/2023 – processo . ..... – folha nº 5

a) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Prefeitura do Município da Estância Turística de Barretos, Estado de São Paulo, ...de.....de 2026.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: **Odair de Moura e Silva**

Cargo**: Prefeito Municipal**

RG**: 13.240.302-X**

CPF**: 056.714.588-38**

Assinatura:_____

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: **Odair de Moura e Silva**

Cargo**: Prefeito Municipal**

RG**: 13.240.302-X**

CPF**: 056.714.588-38**

Assinatura:_____

minuta

Termo de Aditivo – Contrato nº 14/2023 – processo . ..... – folha nº 6

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: **Odair de Moura e Silva**

Cargo**: Prefeito Municipal**

RG**: 13.240.302-X**

CPF**: 056.714.588-38**

E-mail Institucional**:**

Assinatura:_____

Pela contratada:

Nome: **Edson José Lopes das Neves**

Cargo: Empresário

CPF: 003.355.048-41

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: **Régis Honório**

Cargo: Empresário

CPF: 530.928.051-00

Assinatura: _____

minuta

Termo de Aditivo – Contrato nº 14/2023 – processo . ..... – folha nº 7

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: **Odair de Moura e Silva**

Cargo**: Prefeito Municipal**

RG**: 13.240.302-X**

CPF**: 056.714.588-38**

Assinatura:_____

GESTOR DE CONTRATO:

Nome: **Thiago Silvestre Vasconcelos**

Cargo: **Secretário Municipal**

RG**: 29.097.172**

CPF**: 312.444.928-25**

Lotação: **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**

Assinatura:_____

minuta